الوحدة12: مدخل إلى علم الميراث.

01- تعريف الميراث: لغة: البقاء، انتقال الشيء من شخص إلى آخر .
اصطلاحا: - الميراث: هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية ويسمّى الإرث.
- علم الميراث: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث، ويسمى: علم الفرائض.

02 - مشروعيته: الميراث مشروع في الإسلام وواجب التنفيذ للأدلة التالية:

- قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) [النساء/7].
- قال رسول الله ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [متفق عليه].

03 -الحكمة من مشروعيته: في تشريع الميراث حكم كثيرة منها :
- تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال.
- يشجع على استثمار الأموال لأن صاحبه يعلم أنه عائد لأقاربه.
- التوزيع العادل للأموال ومنع احتكارها في يد واحدة.
-إعطاء المرأة حقها في الميراث وابطال عادات الجاهلية القديمة.
- تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة والأقارب.
- وسيلة من وسائل صلة الرحم.
- منع النزاع والشقاق والاختلاف بين الأقارب.

04 -الحقوق المتعلقة بالتركة: التركة هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق. وهي :
أ - تجهيز الميت: هي ما يلزم الميت من وفاته حتى دفنه.
ب – قضاء ديون الميت: سواء كانت ديونا لله تعالى (زكاة ، كفارات ...) أو ديونا للعباد.
جـ - تنفيذ وصاياه: إذا كانت لا تتجاوز الثلث، وإذا كانت لغير وارث.
د - الميراث: تقسيم الباقي بين الورثة. وهي مجموعة في كلمة: (تدوم)

05- أركان الميراث: للميراث في الاسلام ثلاثة أركان يقوم عليها، هي:
أ/ المُوَرّث : هو الميّت المفارق للحياة الذي استحق أن يرثه غيره.
ب/ الوارث: هومن يستحق الإرث ويتصل بالميت بسبب من أسباب الميراث.
ج/ الموروث: هو ما يتركه المورث من أموال وحقوق تقبل الإرث.

06- شروط الميراث: يشترط للميراث ما يلي:
أ- موت المورث : حقيقة: (بالبيّنة والمشاهدة) أو حكما من القاضي (كالمفقود)، أو تقديرا (الجنين).
ب - حياة الوارث بعد موت المورث: ولو بلحظة حقيقة أو حكما أو تقديرا .
جـ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: بتعيين جهة القرابة ودرجتها .
د- انعدام مانع من موانع الارث. مجموعة في جملة : (عش لك رزق).


07- أسباب الميراث: من أسباب الميراث في الإسلام:
أ - النسب الحقيقي: هي صلة القرابة (الدم) وتشمل جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة.
ب - الزواج الصحيح: هو عقد الزواج الصحيح وبه يتوارث الزوجان.
ج- الولاء: هو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المُعْتَق ولا وارث له كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه.

08- موانع الميراث: يمنع الشخص من الميراث إذا اتصف بإحدى الصفات التالية:
أ -عدم الاستهلال : خروج الجنين من بطن أمه ميتا (لم يصرخ) فإنه لا يرث.
ب -الشك في أسبقية الوفاة : إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا يتوارثان.
مثل : وفاة الزوجين معا في حادث مرور أو غرق أو حرق أو اختناق فلا يتوارثان.
ج -اللعان : إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه، فإنّهما لا يتوارثان.
د -الكفر: اختلاف الدين يمنع الميراث بينهم. لقوله ﷺ:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".(متفق عليه).
هـ -الرق: العبد المملوك لا يرث من أقاربه ولا يورث، لأنه فاقد لأهلية التملك فهو وماله لسيده.
و -الزنا: ولد الزنا لا يرث أباه، و يرث من جهة أمه فقط.
ي -القتل العمد: لا يرث القاتل قتيله إذا كان عمدا، لقوله ﷺ: "القاتل لا يرث". رواه الترمذي.
وهذه الموانع مجموعة في جملة : (عش لك رزق).

الوحدة13: الورثة وطرق ميراثهم.



01- طرق الميراث: يكون الإرث في الإسلام بثلاث طرق هي:

أ- بالفرض: أي أن للوارث نصيبا مقدرا شرعا (بالكتاب والسنة) .

والفروض المقدرة ستة هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

(2/1)،(4/1)،(8/1). (3/2)،(3/1)،(6/1).

وهم اثنا عشر نفرا: الزوج. الأب. – الجَد - الأخ لأم . وكل النساء (ماعدا المعتقة)

مثل: الزوج: - يرث النصف من ميراث زوجته عند عدم وجود فرع وارث لها.

- ويرث الربع من ميراث زوجته عند وجود فرع وارث لها.

ب- بالتعصيب: أي أن للوارث نصيبا غير معلوم، فيأخذ المال كله عند انفراده أو الباقي بعد أصحاب الفروض .

- وهم: الابن، ابن الابن، الاب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لاب، العم ...

مثال: الابن: يأخذ بالتعصيب عند وجوده مع الورثة وإذا كان لوحده يأخذ المال كله.

ج- بالفرض والتعصيب معا: خاص بالأب والجد، فيرثون أحيانا بالفرض، وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما معا.

- مثال: الأب: - يأخذ السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر للميت.

- يأخذ السدس فرضا + الباقي بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط للميت.

- يأخذ بالتعصيب فقط عند انعدام الفرع الوارث مطلقا للميت.

ملاحظة : ترث البنات أو الاخوات بالفرض فقط إذا لم يوجد الأخ المعصب لهن من درجتهن،

ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن الأخ المعصب من درجتهن.

02- الوارثون من الرجال والنساء:

	أسباب الميراث	الرجال: (15)	النساء:(10)
النسب	الفروع: البنوة	الابن. -ابن الابن .	-البنت. -بنت الابن.
	الأصول: الابوة	- الأب. - الجَد (أب الأب)	-الأم. -الجَدة (أم الأم). -الجَدة (أم الأب).
	الحواشي القريبة: الاخوة	- الأخ الشقيق. - الأخ لأب. - الأخ لأم. - ابن الأخ الشقيق. - ابن الأخ لأب.	-الأخت الشقيقة -الأخت لأب. -الأخت لأم.
	الحواشي البعيدة : العمومة	- العم الشقيق. - العم لأب. - ابن العم الشقيق. - ابن العم لأب.	/
	الزواج	– الزوج.	–الزوجة
	الولاء	– المعتق.	– المعتقة.



03- معايير التفاوت في الأنصبة: هناك ثلاثة معايير لذلك:

1- درجة القرابة مع الميت: فكلما كان الوارث أقرب للميت كان نصيبه أكبر .

2 - الوارث المقبل على الحياة: نصيبه عادة أكبر من الوارث المستدبر لها.

3- العبء المالي على الوارث تحمله: فالرجل عليه عبء مالي أكثر من المرأة، ومن ذلك:

-دفع المهر للمرأة. -توفير السكن وتجهيزه. - النفقة على الأولاد والزوجة.

*- شبهة ميراث المرأة: حيث يزعم أعداء الإسلام أنه قد ظُلم المرأة لمّا جعلها ترث نصف ميراث الرجل.

الرد: - كانت المرأة قبل الإسلام إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام وبين أم لها أحقية في الميراث. [النساء:07]



- الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر.

- توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس على معيار الذكورة والأنوثة.

- توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما في كل الحالات، فالمرأة ترث نصف ميراث الرجل في أربع حالات فقط، لكنها ترث مثله أو أكثر منه في أكثر من 30 حالة.

*ملاحظة: الوصية الواجبة "التنزيل": هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدّهم.



وقد نصّ قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المواد 169 إلى 172 بشروط:

-ألّا تتجاوز هذه الحصة الثلث.

- ألا يكون الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته.

- ألا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مالًا يقل عن نصيب مورثهم من أبيه وأمه .

تقويم: ما الفرق بين الميراث والوقف من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق (المستحّقون)؟.

بكالوريات سابقة حول وحدتي: مدخل إلى علم الميراث، الورثة وطرق ميراثهم:

- بكالوريا 2024م:

الجزء الثاني: (08 نقاط)

السند: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: **(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)**
رواه البخاري.

(1)في السند بيان لطريقين من طرق الميراث:
أ - استخرجهما مع التمثيل .
ب- من الشَّبَه المُثارة حول الميراث قولهم: "إنّ الإسلام ظلم المرأة فأعطاها نصف ما أعطى الرجل ."
فنّد هذه الشبهة .

(2) في تشريع أحكام الفرائض تحقيق لمقصد شرعي اذكره، مُبيّنًا القسم الذي يندرج تحته ومرتبته .

(3) في تشريع الميراث حفظ لمصالح النّاس، وضح كيف تكون المصلحة المرسلة دليلاً على مرونة الشريعة.

- بكالوريا 2023م:

الجزء الثاني: (08 نقاط)

قَالَ تَعَالَى: **[وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]**
[النساء: 176]

المطلوب :

(1) استخلص من الآية سببًا من أسباب الميراث، ثم حدّد محل الشاهد، واشرح هذا السّبب.

(2) ميّز بين من يرث وطريقة إرثه ومَنْ لا يرث من هؤلاء الأشخاص: الزوج - ابن البنت - البنت.

(3) يدَّعِي المُسْتَشْرِقُونَ أَن في قوله تعالى: [فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين] ظلم للمرأة، رغم أن علم الميراث يقوم على قيم منها: العدل.

أ- صنف قيمة العدل، ثم اختر القيمة التي يُحَقِّقُها الالتزام بعلم الميراث على مستوى الفرد، واشرحها.

ب فَنِّدْ شُبْهَة المستشرقين اعتمادا على ما درست، ثم أبرز دور العقل في ذلك.

- بكالوريا 2021م:

الجزء الثاني: (08 نقاط)

جاء في خطبة حجة الوداع: **[... أيّها النّاس إن اللهَ قد قسَم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارثٍ وصيّة، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث...]** [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة]

المطلوب:

2 - رتّب في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاقها، وموانع الميراث موظفا المصطلحات التّالية فقط:
- تنفيذ وصيّة الميت - وفاة المّورث - الشّك في أسبقيّة الوفاة - قضاء الديون - الكفر - العلم بدرجة القرابة.

3 - من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير، "الميراث والوقف ".
- فرق بينهما من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق (المستحّقون).